



Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының 2025 жылғы № 101 бұйрығына
қосымша

Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының әкімшілік-құқықтық бөлімінің ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ереже

1. Әкімшілік - құқықтық бөлімі (бұдан әрі - бөлім) Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының (бұдан әрі - Басқарма) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы ережені басшылыққа алады.

3. Бөлімнің құрылымы мен штаттық саны Басқарманың штаттық кестесіне сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте бекітіледі.

4. Құрылымдық бөлімше: бөлім басшысынан – 1 бірлік, D-O-3 санаты; бөлімнің бас мамандарынан – 7 бірлік, D-O-4 санаты тұрады.

2. Бөлімнің мақсаттары, функциялары, құқықтары мен міндеттері

5. Бөлімнің міндеттері:

1) Басқарманың қызметін заңдық сүйемелдеуді қамтамасыз ету, оның ішінде бөлімнің белгіленген құзыреті шегінде оның мүдделерін білдіру;

2) Басқарманың қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен нормативтік құқықтық және құқықтық актілерді әзірлеу;

3) Басқарма қызметі шеңберінде мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүзеге асыру.

6. Бөлімнің құқықтары мен міндеттері:

1) Басқарманың құрылымдық бөлімшелерінен, ведомстволық бағынысты мекемелерден бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қажетті мәліметтерді, құжаттарды, ақпаратты, есептерді белгіленген мерзімде сұратуға және алуға;

2) Басқарма басшысының келісімімен Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын және құқықтық мәселелер жөніндегі Басқарма құжаттарын әзірлеу үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын және Басқармада жалпыға бірдей құқықтық

оқытуды насихаттау жөніндегі іс-шараларды іске асыру үшін басқа құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерін тартуға құқылы;

3) бөлімнің функционалдық міндеттерінің негіздеріне байланысты мәселелерді шешу бойынша ұсыныстарды, құжаттардың жобаларын әзірлеу және Басқарма басшылығының қарауына енгізу;

4) Басқарма басшысының бұйрықтарының жобаларын енгізуге, олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыруға;

5) Басқарма басшысының бұйрықтары мен хаттамалық тапсырмаларын орындауға;

6) Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңнамасын, қызметтік әдеп нормаларын сақтауға;

7) бөлімге жүктелген міндеттер мен функцияларды уақтылы және сапалы орындауға;

8) Басқармада өткізілетін кеңестердің жұмысына қатысуға, Басқармада құрылатын комиссиялардың жұмысына қатысуға;

9) бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсініктемелер беруге міндетті.

7. Бөлімнің функциялары:

1) Басқарма қызметінің құқықтық мәселелерін қарау кезінде сотта, сондай-ақ басқа да ұйымдарда белгіленген тәртіппен Басқарма мүдделерін білдіреді;

2) Басқармада Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне мониторинг жүргізуді тұрақты негізде үйлестіреді;

3) Басқарма әзірлейтін құқықтық және нормативтік құқықтық актілердің, шарттардың, іс жүргізу құжаттарының, сондай-ақ заңдық сипаттағы басқа да құжаттардың жобаларын әзірлеуге, оның ішінде оларды Басқарманың басқа құрылымдық бөлімшелері әзірлеген жағдайда келісу жолымен қатысады;

4) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлейді;

5) Басқарманың бірінші басшысының тапсырмасы бойынша құқықтық сипаттағы құжаттарды дайындайды;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасын, Басқармада құқықтық жалпыға бірдей оқытуды ұйымдастыруды насихаттау жөніндегі жыл сайынғы іс-шараларды әзірлейді және іске асырады;

7) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда Басқарманың құзыретіне жататын құқықтық мәселелер бойынша Басқарма атынан түсініктемелер дайындайды;

8) Басқармаға келіп түсетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жүйелі есепке алуды және сақтауды ұйымдастырады;

9) мемлекеттік органның норма шығармашылық қызметін талдайды және талдау нәтижелері бойынша Басқарма басшысына оны жетілдіру және анықталған кемшіліктерді жою жөнінде ұсыныстар енгізеді;

10) шарттардың заңнама талаптарына сәйкестігін, шарттар бойынша міндеттемелерді орындамаған және тиісінше орындамаған кезде экономикалық ықпал ету шараларын қолдануды қамтамасыз етеді;

11) тиісті сот талқылауына әкеп соққан негізгі себептер мен жағдайларды анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы қатысатын даулар бойынша талап қою жұмысының, сот практикасының жай-күйін талдайды және оларды жою және кінәлі лауазымды адамдарды жауапқа тарту жөнінде ұсыныстар енгізеді;

12) заңнамада көзделген негіздер болған жағдайда, барлық сот сатыларында мемлекеттік органның пайдасына қабылданбаған сот актісіне шағымдану жөнінде уақтылы шаралар қабылдайды, сондай-ақ заңнамада белгіленген тәртіппен прокуратура органдарына қадағалау тәртібімен наразылық келтіру туралы өтінішхаттармен жүгінеді;

13) жеке және заңды тұлғаларға, сондай-ақ Басқарма қызметкерлеріне құқықтық мәселелер бойынша кеңес береді;

14) Басқарманың құзыретіне жататын жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарайды;

15) өтініштерге талдау жүргізеді және өтініш берушілер көтеретін жүйелі проблемаларды анықтайды;

16) тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жоспарларын жасайды;

17) Басқарма, ведомстволық бағынысты мекемелер үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жоспарлайды және ұйымдастыруды жүзеге асырады;

18) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің номенклатурасын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

19) өткізілген Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша жұмыстарды, тауарлар мен қызметтерді ұсынуға өнім берушілермен шарттар жасасады;

20) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер енгізеді;

21) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жоспарының орындалуына жүйелі талдау жүргізеді;

22) тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу порталында есептерді, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізілетін сатып алу бойынша апта сайынғы есептерді жасауды және толтыруды қамтамасыз етеді;

23) мемлекеттік сатып алу жөніндегі сот үшін тиісті құжаттарды дайындауды жүзеге асырады;

24) мемлекеттік сатып алу порталында шарттың орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді;

25) өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден әлеуетті өнім берушілерге шақырулар жібереді.

8. Басқа құрылымдық бөлімшелер әзірлеген нормативтік құқықтық актілердің жобалары бөліммен алдын ала келісілмей мемлекеттік органдарға келісуге жіберілмейді.

9. Бөлімге тиесілі міндеттер мен функцияларды орындау үшін қажетті құқықтар бөлім басшысының және маманның лауазымдық нұсқаулықтарына сәйкес жүзеге асырылады.

10. Осы Ережеге сәйкес бөлімге оның қызметіне тән емес қосымша функцияларды жүктеуге тыйым салынады.

3. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру туралы

11. Бөлім заңнамалық актілерге, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес оның негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

12. Бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын бөлім басшысы басқарады.

13. Бөлім Басқарма басшысына және Басқарма басшысының жетекшілік ететін орынбасарына бағынады.

14. Бөлім басшысы бөлімнің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

15. Бөлім басшысы Басқарма басшысына бөлімнің құрылымы мен штаттық кестесі бойынша ұсыныстар ұсынады.

16. Осы мақсатта бөлім басшысы:

1) бөлім мамандарының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

17. Бөлім құзыретіне кіретін мәселелер бойынша бөлім атынан басқа бөлімдерге жіберілетін құжаттарға бөлім басшысы, ал болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.